



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA

REGISTRO GENERALE N. 1165 del 20/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 del 20/07/2026

PROPOSTA N. 2092 del 20/07/2026

OGGETTO: Rimborso per pagamento eccedente del verbale R16571 del 01/04/2025

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con istanza prot. n. 0056781 del 13/07/2026, acquisita agli atti di questo Ente e allegata alla presente determinazione, il Sig. ***** ha richiesto il rimborso della somma di € 83,00;
- il richiedente ha prodotto la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, in data 05/04/2025, di due versamenti a favore del Comune di Lamezia Terme relativi al verbale n. R16571 del 01/04/2025, per gli importi di € 83,00 e € 58,10;
- il pagamento effettuato entro il termine previsto dall'art. 202 del Codice della Strada consentiva l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento dell'importo ridotto di € 58,10, corrispondente alla sanzione ridotta del 30%;

Considerato che:

- il pagamento dell'importo di € 58,10, effettuato entro il termine previsto dall'art. 202 del Codice della Strada, ha determinato l'estinzione del verbale n. R16571 del 01/04/2025 con applicazione della riduzione del 30% della sanzione;
- il successivo versamento di € 83,00, pur essendo regolarmente confluito nelle casse comunali, risulta non dovuto rispetto all'importo necessario all'estinzione dell'obbligazione e deve, pertanto, essere rimborsato al richiedente.
- il Responsabile del procedimento F.A. Luigi Giampà ha effettuato le necessarie verifiche accertando che le somme sopra descritte sono effettivamente confluite nelle casse comunali in data 05/04/2025;

Preso atto dell'esito delle verifiche effettuate dal Responsabile del Procedimento F.A. Luigi Giampà;

Ritenuto pertanto, di dover procedere al rimborso della somma di € 83,00 (ottantatré/00) in favore del Sig. *****, in quanto versata e non dovuta rispetto all'importo necessario all'estinzione del verbale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00;
- il Regolamento comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.197 del 06/06/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 Aprile 2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15 Aprile 2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Approvazione".

Accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e i vincoli di finanza Pubblica;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2010, e del Codice di comportamento integrativo;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa del presente atto e qui integralmente richiamato:

1. di impegnare e liquidare in favore del richiedente "meglio specificato in allegato", la somma di euro 83,00 (ottantatrè/00);
2. di imputare la spesa sul piano dei conti 1.09.99.04.001 cap. 1374 del bilancio 2026;
3. di dare atto che il rimborso in favore del richiedente verrà effettuata sull'Iban indicato nell'istanza di rimborso;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90 risulta essere il F.A. Luigi Giampà;
6. di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
7. di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di disporre ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Lamezia Terme-Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo Pretorio Comunale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2092 del 20/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 20/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 52 del 20/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1374	555	1	03	01	1	09	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	83,00

a favore di:

Codice	Fornitore
56765	*****

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Rimborso per pagamento eccedente del verbale R16571 del 01/04/2025

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4838	1	1-555-1	*****	83,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 20/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.